

1530380-92.2021.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 4ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 18/05/2022
... de execução.

Por fim, ainda que no segundo roubo, tenham sido duas às vítima Micael e Cláudia, deixo de reconhecer o concurso formal neste caso, sendo apenas reconhecida a continuidade delitiva.

Caracterizado o roubo majorado, passo, com fulcro nos arts. 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Na primeira fase, atenta às circunstâncias do artigo 59 do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
4ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1530380-92.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1530380-92.2021.8.26.0228
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu e Averiguado:
Wagner Silva Santos e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

WAGNER SILVA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II (vítima Edmilson), combinado, na forma do artigo 71, com o artigo 157, §2º inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70 (vítimas Micael e Cláudia), todos do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, no dia 17 de dezembro de 2021, por volta de 13h40min, em local incerto desta capital, WAGNER SILVA SANTOS, previamente ajustado com indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, a motocicleta Honda CG 150 Titan vermelha de placas EXB 0J15, pertencente a Edmilson Alves Guimarães.

Consta, também, que aproximadamente às 23h00 do mesmo dia, na Estrada do Jaguaré, altura do nº 25, Jardim Guarau, nesta capital, WAGNER SILVA SANTOS, previamente

ajustado com indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, um aparelho de telefone celular Samsung A12 pertencente a Micael Menezes Pedrosa do Nascimento, bem como um aparelho de telefone celular Samsung J4 pertencente a Cláudia Cristina Felix.

Segundo se apurou, na data dos fatos Edmilson fazia entrega de mercadorias em sua motocicleta Honda quando foi surpreendido por Wagner e um comparsa, que se aproximaram a pé e anunciaram "perdeu, perdeu, deixa a chave no contato, desce e sai andando"; um deles exibiu, na cintura, o que parecia ser uma arma de fogo, razão pela qual a vítima imediatamente obedeceu. Em seguida, Wagner assumiu a direção da motocicleta e nela os agentes fugiram juntos.

Mais tarde, ainda naquela noite, os agentes, já a bordo da moto roubada, pararam em frente a um automóvel e abordaram seus ocupantes Micael, motorista de aplicativo, e Cláudia, que era passageira. Um dos assaltantes ficou na moto e sacou o que parecia ser uma arma de fogo; enquanto isso, WAGNER desceu e mandou que os ofendidos entregassem os celulares, sendo prontamente atendido. Em seguida, os agentes saíram na moto.

A autoria apenas foi desvendada porque minutos depois, populares que presenciaram o assalto conseguiram deter o acusado ainda na motocicleta até a chegada da polícia. Em poder dele, além da moto roubada, os milicianos apreenderam o simulacro usado nos crimes e os celulares das vítimas Micael e Cláudia.

O réu foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva (fls. 58/60).

A denúncia foi recebida em 18 de janeiro de 2022 (fls. 85/87), sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 95/100).

Citado (fls. 140), o réu apresentou resposta escrita à acusação em audiência (fls. 149/151). Não sendo hipótese de absolvição sumária, realizou-se a audiência de instrução e julgamento já designada, na qual foi ouvida uma das vítimas e duas testemunhas (fls. 149/151).

Redesignada audiência, foram ouvidas duas vítimas. Na sequência, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, por falta de provas para a condenação, especialmente em relação ao primeiro roubo. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou o afastamento do concurso formal, a fixação da pena-base no mínimo legal, a fixação de regime inicial menos gravoso e o direito ao recurso em liberdade. Requereu, fosse considerada a confissão e a menoridade relativa.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A autoria e a materialidade do crime de roubo imputado na denúncia foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/17), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 22/22), pelo auto de reconhecimento pessoal realizado em solo policial (fls. 20/21), pelos laudos periciais das fls. 106/109 (simulacro de arma de fogo) e fls. 121/125 (motociclo Honda CG 150 Titan), pelo reconhecimento pessoal realizado durante a audiência de instrução e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a vítima Edmilson Alves Guimarães contou que estava fazendo uma entrega e ingressou em uma comunidade. Ao ser abordado, chegaram dois assaltantes chegaram correndo a pé o ameaçaram com uma arma de fogo. Viu apenas uma arma de fogo. Levaram sua mochila com os pertences da entrega que estavam no interior. Não levaram seus bens pessoais. Reconheceu a pessoa de n.º 01 com segurança no dia de hoje e na Delegacia, pelo que se recorda era ele que estava com a arma.

A vítima Micael Menezes Pedrosa do Nascimento contou que trabalhava como motorista de aplicativo e no local de desembarque da cliente vieram dois rapazes em uma motociclo e disseram que era um assalto. Eles pediram os celulares, a carteira e a chave do carro. Como ele tem um grupo de WhatsApp e avisou o ocorrido. Após, uma dessas pessoas telefone para seu número e descobriu, após uma hora, que seus pertences estavam no 89ª DP. Ele reconheceu o acusado. Mostraram um simulacro de arma, mas soube apenas depois que a arma era falsa. Da passageira Cláudia levaram também os documentos e o celular. Relatou que ambos estavam com capacete, mas era aberto. Viu bem as mãos dele que tinham muitas tatuagens. Reconheceu corretamente

Por sua vez, a vítima Cláudia Cristina Felix contou que assim que o motorista do 99 táxi estacionou na frente da casa de seu irmão, ela estava abrindo o aplicativo do celular quando uma pessoa bateu com uma arma no banco traseiro do motorista e pediu todos os pertences. Ela ficou muito assustada. Era a noite e não conseguiu visualizar o rosto. Dela levaram o celular e carteira com dinheiro. Recuperaram o celular dela com a pessoa que foi presa. Lembra-se apenas que era uma pessoa jovem, homem e clara.

O policial militar Edson Gomes Alves de Araujo relatou que o COPOM irradiou ocorrências de roubo próximo da Raposo Tavares. Contou que próximo ao local viu uma aglomeração e pessoas tentando agredir o acusado. Transeuntes contaram que ele tinha acabado de praticar um roubo contra uma mulher. O acusado tentou se evadir, mas foi deitado e com ele foram localizados um simulacro de arma. Dentro do bolso dele foram localizados celulares. Ao lado da moto tinha um secador de cabelo que ele retirou do veículo quando fez o roubo. Essa mulher que ele tinha acabado de roubar foi a Delegacia de Polícia, era a moça do UBER.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Roberto Carvalho Cortes Junior confirmou que estavam em patrulhamento quando viram pessoas reunidas ao redor do acusado. Estavam empurrando a moto dele. Os policiais se aproximaram, encontraram um simulacro de arma na cintura dele. Além encontraram uma sacola de mulher, um secador de cabelo e três celulares. A motocicleta tinha sido roubada no mesmo dia. Não lembra o que o réu disse no momento.

Interrogado, o réu confessou apenas a prática delitiva do segundo roubo. Neste dia, mais cedo ele estava em casa com eu pai. Ele estava desempregado, mas trabalhava em uma pizzaria. Está com 18 anos. Não tem filhos. Estudou até o 2º Ano do Ensino Médio. Disse que estava de "saco cheio" da vida e tinha brigado com sua mulher e seu pai. Está muito arrependido.

Essa, em síntese, a prova oral colhida.

Como se verifica, o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu.

Os depoimentos dos policiais militares, assim como as declarações das vítimas se mostram coerentes e harmônicos, não deixando dúvidas a respeito da autoria. Com efeito, as vítimas apontaram o réu como o autor dos delitos tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo e sua versão foi corroborada pela versão apresentada pelos policiais militares.

Conforme se depreende da prova oral colhida em juízo, o réu abordou ambas as vítimas na sequência.

Primeiramente a vítima Micael Menezes Pedrosa do Nascimento foi assaltada, sendo dela levado o aparelho de telefone celular Samsung J4. No mesmo dia, à noite, o acusado praticou um segundo assalto, levando pertences da vítima Cláudia e de Micael.

A vítima prontamente comunicou a prática delituosa à Polícia Militar que conseguiu deter o acusado, recuperando o celular da vítima Cláudia.

Ressalta-se que as palavras da vítima assumem grande relevância nos crimes patrimoniais, pois além de não haver nos autos qualquer evidência que demonstre a intenção desta de acusar injustamente um inocente, estes delitos são praticados, em geral, na clandestinidade, circunstância esta que concede especial importância às palavras da vítima, pois esta pode explicitar com maior riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

Neste sentido, preleciona a Jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo (...).” (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017)

“APELAÇÃO - Roubo circunstanciado - Artigo 157, § 2º, inciso II do CP - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e materialidade comprovadas - Palavra das vítimas - Validade Precedentes - Desclassificação - Impossibilidade-Devidamente comprovado ao longo da instrução criminal que a subtração se deu mediante grave ameaça Condenação mantida - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma apropriada - Regime inicial fechado Adequado à espécie - APELO NÃO PROVIDO. (I) Neste ponto, vale ressaltar que, em casos como este, a palavra das vítimas é preponderante, até porque foram elas que tiveram contato direto com os criminosos e vivenciaram os fatos, razões pelas quais podem narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes.” (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0002345-34.2015.8.26.0156 - rel. Desembargador Silmar Fernandes, j. 03/05/2018).

Assim, restou demonstrado que o acusado, agindo com unidade de propósitos e desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, assim como mediante grave ameaça, efetivamente subtraíram, para proveito comum, os telefones celulares melhores descritos na denúncia. Inconteste, assim, a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Por certo, pelas declarações da vítima pode-se atestar a ação conjunta do acusado e de outro indivíduo não identificado na execução do crime, estando, desta maneira, plenamente demonstrado o prévio ajuste e a unidade de desígnios entre o réu e seu comparsa.

Observa-se que no caso narrado deve-se reconhecer a presença da continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, pois o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois roubos consumados, sendo todos concretizados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Por fim, ainda que no segundo roubo, tenham sido duas às vítimas Micael e Cláudia, deixo de reconhecer o concurso formal neste caso, sendo apenas reconhecida a continuidade delitiva.

Caracterizado o roubo majorado, passo, com fulcro nos arts. 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Na primeira fase, atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena acima do mínimo legal, pois o réu utilizou simulacro de arma de fogo na prática do crime. Assim, a pena-base deve ser majorada em 1/6 (um sexto), ficando estabelecida em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, diante da confissão (ainda que parcial) e especialmente em razão da menoridade relativa, retorno a pena ao mínimo legal. Não há atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não há causas de diminuição a serem consideradas. Por sua vez, observa-se a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, sendo devida a majoração da pena em 1/3, perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Finalmente, é devida a aplicação do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal. Sendo o crime praticado mediante grave ameaça a pena será aplicada aumentada em 1/3 (um terço). Assim, fica a pena estabelecida definitivamente em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

A violência, bem como a quantidade de pena inviabiliza a substituição por penas restritivas de direitos, tanto quanto a concessão de sursis, nos termos do que dispõem os arts. 44 e 77 do Código Penal.

O regime inicial para o cumprimento da pena é o fechado, pois em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais negativas, assim como as circunstâncias do delito indicam a necessidade de imposição de um regime prisional mais rigoroso, tendo em vista ser esta a resposta punitiva estatal mais adequada para reprovação e prevenção do crime analisado nesta decisão. Dentro deste contexto, a imposição do regime fechado aos autores de roubo constitui uma resposta mais efetiva à criminalidade violenta, mormente considerando a crescente onda de roubos e de crimes violentos que assolam o País.

Neste sentido:

“Por fim, inviável que o regime prisional inicial seja modificado, pois o regime fechado é o único adequado para autores de delito de roubo, para a prevenção e reprovação de crimes desta natureza, porque a concessão de regime diverso a autores de roubo anula a finalidade intimidante da pena, estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa.” (TJSP, Apelação n. 0108109-65.2017.8.26.050, Relator(a): Freitas Filho, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 26/03/2020).

A ausência de informações a respeito da situação econômica do acusado, que está sendo defendido pela Defensoria Pública, determina o arbitramento dos dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 do salário mínimo mensal vigente no país ao tempo do fato.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu WAGNER SILVA SANTOS, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, arbitrados,

unitariamente, no mínimo legal.

Considerando que continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva, reforçados agora pela condenação, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Porque ausente informação segura quanto ao valor do prejuízo, deixo de estabelecer valor mínimo de reparação civil (art. 387, IV, do CPP).

Transitada em julgado esta sentença:

- a) expeça-se/adite-se e encaminhe-se guias de recolhimento definitiva;
- b) elabore-se cálculo de multa e intime o réu para o pagamento;
- c) oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD);
- d) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da CF

Condeno o acusado ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade concedida por ser assistido pela Defensoria Pública.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA